

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5477/2539

นาง นฤมล พุทธวรรัตน์
นาย ประเสริฐ ลอดทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

การที่จำเลยที่2ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่1ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่1ก่อขึ้น ต้องได้ความว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2เมื่อ พยานโจทก์เบิกความเพียงว่าจำเลยที่1ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่2มาชนรถยนต์ ของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายส่วนข้อที่ว่าจำเลยที่1จะเป็นลูกจ้าง และกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2หรือไม่พยานมิได้เบิกความถึงประกอบ กับจำเลยที่2ก็นำสืบปฏิเสธว่าจำเลยที่1ไม่ได้เป็นลูกจ้างของตนด้วยโจทก์จึงนำสืบได้ ไม่สมฟ้องการที่ศาลสันนิษฐานหรือถือว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างและกระทำในทางการที่ จ้างของจำเลยที่2จึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน84-6715 กรุงเทพมหานคร ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2โดยประมาทชนรถยนต์ของโจทก์ ได้รับความเสียหาย และโจทก์ได้รับบาดเจ็บ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 หรือใช้ให้จำเลยที่ 1 กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของผู้มีชื่อในขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ ค่าเสียหายไม่ถึงตามที่ฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 430,887.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 380,887.90 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงพึงยุติตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำละเมิดต่อโจทก์โดยชอบด้วยบรรทุกตามฟ้องของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเลินเล่อชนรณนต์ของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บและรณนต์ของโจทก์เสียหาย คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำละเมิดดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หรือไม่ และค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด

ในปัญหาข้อแรกจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำสืบ

ให้ได้ความว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 แต่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 ก่อขึ้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 ก่อขึ้นจะต้องได้ความว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างและไม่ได้กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ดังนี้ โจทก์จึงมีภาระต้องพิสูจน์ให้ได้ความว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หาไม่แล้วจำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 ก่อขึ้น แต่จากการนำสืบของโจทก์คงได้ความจากคำเบิกความของโจทก์และนายเพียว พุทธรัตน์สามีโจทก์เพียงว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 มาชนรถยนต์ของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ของโจทก์เสียหายเท่านั้น ส่วนข้อที่ว่าจำเลยที่ 1 จะเป็นลูกจ้างและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หรือไม่ โจทก์และนายเพียวหาได้เบิกความถึงความข้อนี้ไม่ พยานอื่นที่จะฟังสนับสนุนความข้อนี้ก็ไม่มี ดังนี้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำสืบของโจทก์จึงฟังได้เพียงว่าจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 มาชนรถยนต์ของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ของโจทก์เสียหายเท่านั้นเห็นว่า ลำพังข้อเท็จจริงที่ฟังได้ดังกล่าว แล้วจะฟังเลยต่อไปอีกว่าจำเลยที่ 1 ต้องเป็นลูกจ้างและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยนั้นเป็นการฟังที่หมิ่นเหม่ต่อความผิดพลาดและเป็นผลร้ายต่อจำเลยที่ 2 อย่างยิ่งเพราะกรณีอาจฟังเป็นอย่างอื่นได้อีกหลายนัย ประกอบกับจำเลยที่ 2 ก็นำสืบปฏิเสธว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของตนด้วย ดังนี้ โจทก์นำสืบได้ไม่สมฟ้องพยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและทำละเมิดไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 ก่อขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 แล้วศาลชั้นต้น

สันนิษฐานว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำให้ในทางหน้าที่จ้างของจำเลยที่ 2 ส่วนศาลอุทธรณ์ถือว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำให้ในทางหน้าที่จ้างของจำเลยที่ 2 นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาเมื่อคดีฟังได้ดังนี้ปัญหาข้อที่ว่าโจทก์เสียหายเพียงใดจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณาเห็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ไขเป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

(1) ความหมายของคำว่า "ในทางการที่จ้าง" (in the course of employment) หมายถึงกรณีที่ลูกจ้างกระทำการอันเกี่ยวกับทางการที่จ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1559-1560/2504) หรือแนวทางหรือขอบเขตที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อนายจ้าง โดยที่นายจ้างไม่ได้มอบหมายหรือสั่งให้กระทำโดยตรง แต่ลูกจ้างได้ปฏิบัติไปโดยมีความมุ่งหมายจะรักษาประโยชน์ของนายจ้างหมายความว่าความรวมถึงการกระทำที่ไม่ได้ให้อำนาจแก่ลูกจ้างกระทำอันเป็นวิธีการกระทำงานที่ได้มอบอำนาจให้กระทำ แต่วิธีการนั้นเป็นละเมิดและไม่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำ (Fleming, Law of Tort, ed.

2,1961, p.333, Winfield, Tort,ed. 7,1963, p.74. และดูคำอธิบายลักษณะละเมิด
ของผู้เขียนพิมพ์ครั้งที่ 7, 2538 ข้อ 85, หน้า 67) (2) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับ
ที่บันทึกนี้ พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความเลยว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือไม่ ได้กระทำ
การอย่างไรบ้างอันจะถือว่ากระทำการในทางการที่จ้าง จึงเป็นเรื่องที่โจทก์สืบไม่สม
ฟ้องดังศาลฎีกาอ้าง ไพจิตร ปุณณพันธ์